JORNAL O CATARINENSE – Texto 5:

Pequenas e Médias Empresas precisam aplicar Compliance?

Nesta edição, se faz necessário enfatizar que as empresas estão a frente de grande desafio para implementação do Compliance, independente de seu porte.

Isso porque, a Lei Anticorrupção trouxe a "responsabilização objetiva", o que significa dizer, que as empresas podem sim ser responsabilizadas em casos de corrupção, independentemente da comprovação de culpa. E nestes casos, como já falamos aqui, a punição virá, cedo ou tarde, para a empresa e pessoas envolvidas acrescidas das perdas financeiras decorrentes de sanções, muitas vezes irreversíveis a continuidade dos negócios.

Também, face a normativa 2554/98 do BACEN que determinou a aplicação de controles a todas as empresas, públicas ou privadas. Ou seja, independente do porte da empresa, devem ser apresentados controles internos e processos, de forma efetiva, compatível com sua natureza, complexidade e riscos.

Em verdade, a falta de políticas e programas de Compliance facilitam a prática ao oportunismo e corrupção, seja por coação ou por conveniência com objetivo de obter ganho pessoal ou de negócios, o que pode ocorrer em qualquer setor e em empresas de todos os portes.

E se a empresa não consegue assumir estrutura de Compliance, devido aos custos, deve ter pessoas capacitadas e qualificadas para avaliar, desempenhar e monitorar os processos da empresa. Esta tarefa pode ser desempenhada por colaborador ou consultoria especializada em Compliance, podendo se estender também a empresas de médio porte com a ajuda de pessoas selecionadas dentro da empresa.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.